



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIONO Alias OTONG;**
2. Tempat lahir : Sidorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari 2023, perpanjangan penahanan sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023, lalu Terdakwa Mariono Alias Ootong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIONO Alias OTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIONO Alias OTONG** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MARIONO Alias OTONG** sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** yang mana apabila tidak dibayar **subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 9,48 (Sembilan koma empat delapan) gram Netto;
 - 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 61,72 (enam satu koma tujuh dua);
 - 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan tiga koma empat delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah notes buku catatan;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah guci warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard:085275279276;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y 15 warna biru dengan no simcard :082283557878,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI.
- **Dirampas Untuk Negara.**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/Enz.2/LABUSEL/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias OTONG**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Rudi S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MARIONO Alias OTONG sedang duduk-duduk dirumahnya yang beralamat di Dusun Sidorejo Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat itu terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yang bernama ANGGA (DPO) dan berkata "... BANG ADA BARANG? ...", lalu terdakwa menjawab "... ADA, MAU MEMBELI BERAPA RUPANYA KAU? ...", kemudian ANGGA MENJAWAB "... 10 (Sepuluh) gram BANG ...", Angga pun meminta agar terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang berlokasi di SIMPANG RUDI S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian terdakwa langsung menuju SIMPANG RUDI S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor Polisi BK 4737 OI, sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai disimpang SIMPANG RUDI S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang akan membeli sabu kemudian salah seorang laki-laki tersebut meminta agar jangan transaksi disini karena jalan umum, kemudian terdakwa membawa dua orang laki-laki tersebut ke gang perkebunan yang sepi, setelah itu terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut, namun saat hendak menyerahkan sabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang yakni saksi J Situmeang saksi Ahmad Fauji Harahap saksi ilman sadzali rambe (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan) dan langsung mengamankan terdakwa lalu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi dari pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan barang bukti lainnya dan terdakwa memberitahu bahwa narkotika jenis sabu masih ada dirumahnya, kemudian saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dari hasil penggeledahan saksi dari pihak kepolisian mendapatkan tas sandang warna cokelat yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak lebih 65 (enam puluh lima) gram yang berada didalam kamar, terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Abeng Kurniawan (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya



saksi dari pihak kepolisian mendapatkan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik didalam guci warna coklat yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama Rahmat (DPO) dengan herga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa. Berdasarkan pengakuan terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 9,48 (Sembilan koma empat delapan) gram Netto, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 61,72 (enam satu koma tujuh dua), 3 (tiga) bungkus plastik putih diduga berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) Unit Timbangan Digital elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard:085275279276, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y 15 warna biru dengan no simcard :082283557878, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI, dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 03/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh Azis Syahfahri Hrp SH dengan hasil penimbangan: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat puluh delapan) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, milik terdakwa atas nama: MARIONO Alias OTONG adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

PERTAMA

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias OTONG**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Rudi S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MARIONO Alias OTONG berada di Simpang Rudi S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengantongi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi dari pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan barang bukti lainnya dan terdakwa memberitahu bahwa narkoba jenis sabu masih ada dirumahnya, kemudian saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dari hasil penggeledahan saksi dari pihak kepolisian mendapatkan tas sandang warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak lebih 65 (enam puluh lima) gram yang berada didalam kamar, terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut milik terdakwa. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 9,48 (Sembilan koma empat delapan) gram Netto, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 61,72 (enam satu koma tujuh dua), 3 (tiga) bungkus plastik putih diduga berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) Unit Timbangan Digital elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard:085275279276, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y 15 warna biru dengan no simcard :082283557878, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI, dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 03/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh Azis Syahfahri Hrp SH dengan hasil penimbangan: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat puluh delapan) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, milik terdakwa atas nama: MARIONO Alias OTONG adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARIONO Alias OTONG**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Rudi S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MARIONO Alias OTONG di tangkap oleh saksi J Situmeang saksi Ahmad Fauji Harahap saksi ilman sadzali rambe (merupakan anggota polisi Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan) di Simpang Rudi S Perkebunan PT. ASAM JAWA Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian saksi dari pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan barang bukti lainnya dan terdakwa mengakui masih ada dirumahnya, kemudian saksi dari pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dari hasil penggeledahan saksi dari pihak kepolisian mendapatkan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik didalam guci warna cokelat, lalu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 9,48 (Sembilan koma empat delapan) gram Netto, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 61,72 (enam satu koma tujuh dua), 3 (tiga) bungkus plastik putih diduga berisi ganja kering seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83,48 (delapan tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) Unit Timbangan Digital elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard:085275279276, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y 15 warna biru dengan no simcard :082283557878, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI, dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 03/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh Azis Syahfahri Hrp SH dengan hasil penimbangan: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat puluh delapan) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, milik terdakwa atas nama: MARIONO Alias OTONG adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jecson Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT. Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sampai di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Vixion dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy melihat Terdakwa memegang plastik klip ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy langsung mengamankan Terdakwa, dan juga mengamankan benda / barang yang ada ditangan kanannya yaitu berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengaku bernama Mariono alias Otong dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya, lalu Saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ganja lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) lalu Saksi bersama rekan Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilma Sazali Rambe, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT. Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sampai di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi



langsung melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy melihat Terdakwa memegang plastik klip ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy langsung mengamankan Terdakwa, dan juga mengamankan benda / barang yang ada ditangan kanannya yaitu berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengaku bernama Mariono alias Otong dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan tas sandang warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ganja lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) lalu Saksi bersama rekan Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT.



Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Timbangan Digital Elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard: 085275279276, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Y15 warna biru dengan no simcard :082283557878, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI;
- Bahwa barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per ons nya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



03/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Afeizal dan Rizki Kurnia Syaputra menerangkan a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan berat netto 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram b. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 67,91 (enam puluh tujuh koma sembilan satu) gram dan berat netto 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram lalu disisihkan dengan berat bruto 11,70 (sebelas koma tujuh) dan berat netto 10 (sepuluh) gram c. 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 95,34 (sembilan puluh lima koma tiga empat) gram dan berat netto 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram lalu disisihkan dengan berat bruto 11,70 (sebelas koma tujuh) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa adalah A dan B benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan C benar positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram netto;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah notes buku catatan;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah guci warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard: 085275279276;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Y15 warna biru dengan no simcard :082283557878;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT. Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Timbangan Digital Elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard: 085275279276, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Y15 warna biru dengan no simcard :082283557878, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sampai di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Vixion dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy melihat Terdakwa memegang plastik klip ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy langsung mengamankan Terdakwa, dan juga mengamankan benda / barang yang ada ditangan kanannya yaitu berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengaku bernama Mariono alias Otong dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ganja lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) lalu Saksi bersama rekan Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per ons nya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ganja tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa adalah A dan B benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan C benar positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, dimana dakwaan pertama Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Pertama Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mariono alias Otong yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT. Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sampai di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy melihat Terdakwa memegang plastik klip ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy langsung mengamankan Terdakwa, dan juga mengamankan benda / barang yang ada ditangan kanannya yaitu berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengaku bernama Mariono alias Otong dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan tas sandang warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ganja lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) lalu Saksi bersama rekan Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa meperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per ons nya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa adalah A dan B benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan C benar positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya untuk menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “untuk menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “untuk menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mariono alias Otong yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini bersifat teoris yaitu mengenai suatu sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak, maka haruslah dihubungkan dengan materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Menanam, Memelihara Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;



Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Rudi ES PT. Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ganja, dimana awalnya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan ganja tersebut, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.40 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sampai di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan turun dari sepeda motor tersebut dan mendatangi Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy melihat Terdakwa memegang plastik klip ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan undercover buy langsung mengamankan Terdakwa, dan juga mengamankan benda / barang yang ada ditangan kanannya yaitu berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dimana Terdakwa mengaku bernama Mariono alias Otong dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan tas sandang warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ganja lalu Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) lalu Saksi bersama rekan Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap orang bernama panggilan Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO) akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa barang bukti ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Abeng Kurniawan Alias Abeng (DPO) dan Rahmat (DPO), dan berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba ganja kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai/memiliki narkoba bukanlah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 619/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan C. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa adalah A dan B benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan C benar positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki ganja tersebut, dimana Terdakwa menyimpan ganja tersebut di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uraian di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis ganja adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I dalam bentuk ganja (tanaman);

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menguasai” dan diketahui pula narkotika jenis ganja merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram netto, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Timbangan Digital Elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah notes buku catatan, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah guci warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard: 085275279276 dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Y15 warna biru dengan no simcard :082283557878, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI, yang merupakan hasil dan alat yang digunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIONO Alias OTONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 9,48 (sembilan koma empat delapan) gram netto;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 61,72 (enam puluh satu koma tujuh dua) gram netto;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik putih berisi ganja kering seberat 83,48 (delapan puluh tiga koma empat delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah notes buku catatan;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah guci warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan no simcard: 085275279276;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo Y15 warna biru dengan no simcard :082283557878;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Polisi BK 4737 OI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31